



上海海鸟企业发展股份有限公司
二 00 九年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二 00 九年十一月二十六日

上海海鸟企业发展股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会程序及议程

会议时间:2009 年 11 月 26 日下午 13: 30

会议地点: 上海市虹桥路 2451 号逸和龙柏饭店 2 楼会议室

大会主持:张宗宝董事长

一、宣读 2009 年第一次临时股东大会须知

二、宣布会议开始并介绍到会股东人数和代表股份数

三、审议大会议案:

- 1、关于公司成立董事会审计委员会的议案;
- 2、关于公司董事会审计委员会工作细则的议案;
- 3、关于修改公司章程的议案;

四、现场选举大会监票人

五、现场股东和股东代表对议案进行投票表决

六、股东提问和发言

七、宣读现场投票表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣读会议决议

十、主持人宣布会议结束

上海海鸟企业发展股份有限公司

2009 年 11 月 26 日

上海海鸟企业发展股份有限公司

二 00 九年第一次临时股东大会须知

为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；

二、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；

四、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；

五、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；

六、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

上海海鸟企业发展股份有限公司

2009 年 11 月 26 日

股东大会材料一

上海海鸟企业发展股份有限公司
关于成立公司董事会审计委员会的议案

各位股东、股东代理人：

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，强化内部控制程序，防范和控制公司风险，公司董事会拟成立审计委员会。审计委员会由袁士昇（独立董事）、秦文莉（独立董事）、张宗宝三名董事组成，其中袁士昇担任主任委员。

请各位股东予以审议

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

2009 年 11 月 26 日

《关于公司董事会审计委员会工作细则的议案》

各位股东、股东代理人：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定董事会审计委员会工作细则。

细则详细内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请各位股东予以审议

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

2009年11月26日

《关于修改公司章程的议案》

各位股东、股东代理人：

鉴于公司设立董事会审计委员会，公司章程相关内容修改如下：

原章程中第五章董事会第二节增添第一百二十五条：公司董事会设审计委员会，审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。

公司原章程中条款编号自第一百二十五条起向下顺延。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请各位股东予以审议

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

2009年11月26日